会议要点

1. 本次跨境证券监管政策核心内容

• **监管升级背景与整体安排**：2026 年 5 月 22 日八部门联合印发整治方案，**相比 2022 年监管层级从证监会升级为国务院主导，整治目标升级为全面取缔闭环管理，参与部门新增公安部直接介入，设置 2 年集中整治期，处罚力度升级为没收全部违法所得+1-10 倍罚款，涉嫌犯罪的追究刑事责任（最高可处 15 年有期徒刑）**。

• **存量业务整治节奏**

• 第一阶段：**2026 年 5 月至 2028 年为过渡期，仅允许存量内地客户单向卖出并转出资金，禁止继续买入、不接受新资金转入、不得提供新服务或开展营销，境外机构需每月向证监会报送存量客户变化情况**。

• 第二阶段：2 年过渡期后全面关停境内可访问的相关网站、交易软件、行情查询等服务。

• **监管覆盖范围**：全面覆盖非法跨境的境外证券、期货、基金机构，协助展业的境内主体、中介/代理商、发布相关信息的平台/自媒体、提供支付结算的第三方，前端展业、中端交易、后端结算全链条纳入监管，同步联动外汇管理、反洗钱要求。

2. 对涉事机构的影响

• **本次首批被立案机构范围**：老虎证券、富途、长桥三家，核心原因是**规模最大、客户量均达百万级，监管采取先处置头部机构的思路**。

• **处罚金额相关情况**

• 此前律师测算，若按没收全部违法所得+最高 10 倍罚款，不扣除运营成本的情况下，最高罚款可能达 500 亿甚至上千亿，最终实际处罚大概率通过和解确定金额。

• 会议进行期间富途公告拟处罚金额为 **18.5 亿人民币**，属于双方事前沟通博弈后的结果。

• **涉事机构业务影响量化数据**

• 富途：内地用户约占 13%，对应接近 50 万个账户，来自内地的 AUM 约 1800 亿港币；2025 年四季度 4 万亿港币成交额中 3 万亿为美股交易，其中中概股占比 10%约 3000 亿港币；2026 年 1-4 月港股交易量占港股大盘的 4%，内地客户贡献占比更低。

• 老虎：内地用户约占 30%，对应约 35 万个账户，来自内地的 AUM 约 200 亿美元。

• 老虎、长桥在香港的成交体量合计不到 1%。

• **法律责任风险**

• 行政责任：仅持有境外牌照在境内展业属于非法经营活动，无法以境外牌照作为抗辩理由。

• 刑事责任：涉案金额达数十亿甚至上百亿，相关负责人、境内关联公司直接/间接责任人最高可处 15 年有期徒刑；提供技术支持、VPN 等辅助服务的主体可能构成帮信罪；即便接受行政处罚，仍可能被追究单位犯罪刑事责任，二者不可相抵。

• **其他同类型机构监管预期**：盈透等其他未被本次点名的境外券商，若存在境内无牌照展业、推广的行为，不排除后续被纳入监管的可能，监管大概率按规模逐步推进整治。

3. 对投资者的影响与应对指引

• **投资者核心权益保障**：过渡期内投资者财产安全不受影响，**账户不会被强制注销、资产不会清零、可正常卖出并转出资金，交易和资金流转不受限制，2 年内可继续持有持仓，仅不能新增买入**。若境外机构不配合转出资金，可拨打证监会热线维权。

• **投资者合规风险**

• 监管处罚针对的是非法展业的机构，而非个人投资者，个人不存在投资层面的违法风险，仅存在税务和外汇合规风险。

• 外汇风险：个人通过蚂蚁搬家等方式换汇并用于境外证券投资，违反个人外汇便利化额度（5 万美元/年）的用途规定（仅可用于旅游、上学等经常项目，不可用于金融投资），

可能被处以违规金额 10%-30%、30%-50%两档的行政处罚，最高罚没比例为 50%，不涉及刑事责任；资金规模较小（如 2 万美元以下）被追溯的概率极低，大额资金（数千万、数亿级别）被追溯的风险较高。

• 税务风险：中国税务居民的境外投资收益需缴纳 **20%的资本利得税**，若在境外已缴纳相关税费，可根据双边税收协定抵扣，抵扣后需补缴至 20%的税率水平；若能证明自身为非中国税务居民，可豁免该纳税义务。

• **合规投资替代路径**：可通过港股通、QDII 基金、ETF、跨境理财通等合规渠道间接进行海外投资，本次监管升级会促进有正规牌照的跨境收益互换等业务的发展，资金将向合规渠道转移。

• 身份规避相关提示

• 目前部分投资者尝试通过办理香港地址证明、菲律宾/马来西亚/印尼税卡、海外绿卡等方式证明自身非内地客户，从而规避交易限制，但该类方式的有效性取决于券商的认定规则和监管细则，且存在不确定性。

• 仅持有海外身份但经济重心、生活重心仍在境内的，仍可能被认定为中国税务居民，无法规避纳税义务。

4. 监管背后的战略考量与后续趋势

• 本次监管的核心出发点

• 金融安全：过去 5 年非法流出资金超过 5000 亿美元，对我国外汇储备稳定和金融安全构成威胁，严监管是为了筑牢金融安全网。

• 税收征管：截至 2025 年 CRS 累计交换信息超过 12 亿条，对应资产规模约 2 万亿，境外投资收益是重要的税收来源，部分境外机构协助客户规避 CRS 申报导致国家税收流失，本次监管是为了完善税收征管链条，与美国 IRS 对标强化税收主权。

• 长期监管趋势

• 跨境证券监管力度会持续加大，全链条覆盖的监管体系会逐步完善，后续不排除将境外基金、保险等其他跨境金融产品纳入整治范围。

• CRS 申报监管会持续升级，针对多重税务身份、离岸架构、信托的穿透式监管会逐步强化，反规避规则不断完善，税务透明化是长期趋势。

• 中概股回流香港、A 股的进程可能加速，美股中概股市场将受到一定负面影响。

Q&A

Q：本次监管为何单独点名老虎、富途、长桥这三家境外跨境炒股平台？

A：这三家平台是同类平台中规模最大、影响面最广、客户量最多的，客户量均达到百万级，监管是先从规模较大的平台出手整治。

Q：本次监管对富途、老虎的业务影响有多大？相关的用户、AUM、交易量数据情况如何?

A：本次受影响的是使用内地身份证开户的客户，从存量大陆用户量来看，富途大陆用户占比约 13%，对应约 50 万个内地账户，约 1800 亿港币的 AUM 来自内地客户；老虎大陆用户占比约 30%，对应约 35 万个内地账户，对应不到 200 亿美元的 AUM。交易量方面，富途 2025 年四季度 4 万亿港币成交额中 3 万亿港币是美股交易，其中中概股占比仅 10%，约 3000 亿港币；2026 年 1-4 月富途港股交易量仅占港股大盘的 4%，其中内地客户贡献的占比更小。老虎和长桥在香港的成交体量合计不到港股大盘的 1%，整体规模不大。

Q：大陆居民使用 Moomoo 等境外券商炒美股是否合法合规？存量的海外券商账户是否需要清仓?

A：监管规则针对的是没有中国金融牌照、在中国境内招揽业务、协助资金汇兑出境的券商，并非直接针对投资者。只要券商按照自身合规要求允许账户操作，投资者就可以正常

买卖，没有违法风险，仅存在税收相关风险；如果券商后续拒不整改，可能会限制内地投资者的新增交易权限，比如无法买入部分标的，但不会要求投资者强制清仓现有持仓。

Q：持有内地户口，但持有香港居民卡（非永居）的用户，在境外券商的账户是否会受本次监管影响？

A：只要券商按照自身合规规定为用户完成开户，账户就不会受影响，可以正常买卖；监管规则约束的是券商的无牌展业行为，不直接针对投资者。

Q：境外投资的税务成本是多少？如何规避相关税务风险？

A：如果被认定为中国税务居民，境外投资的资本利得需要缴纳 20%的个人所得税，如果在境外已经缴纳过相关税款，且中国与该国签订有双重征税豁免协定，可以进行税额抵扣，最终综合税负不超过 20%。规避税务风险的方式主要有两种：一是通过 CRS 规划，比如配置海外身份，将税务居民身份认定为海外国家/地区，避免信息交换回中国；二是如果被税务机关约谈，可以提供证据证明自己非中国税务居民，或者委托专业机构出具资产收益报告，说明收益情况，合规完成纳税。

Q：通过个人每年 5 万美元便利化换汇额度将资金汇出用于炒股，会有什么法律后果？

A：便利化换汇额度仅可用于旅游、留学等经常项目，不得用于境外证券投资，如果被监管追溯，会被认定为行政违规，处罚分为两档：违规金额 10%-30%罚款、30%-50%罚款，最高罚款比例为 50%，同时会被要求将资金调回境内，该行为不构成刑事犯罪。通常小额的换汇投资不会被追溯，只有资金规模达到数千万、数亿级别的才可能被重点追查。如果是通过地下钱庄换汇，仅会追究地下钱庄的刑事责任，个人最多承担行政罚款责任。

Q：盈透等其他境外券商是否会被后续监管整治？

A：盈透等其他境外券商和本次被点名的三家平台性质相同，均没有中国金融牌照，如果存在在中国境内推广、招揽客户的行为，也存在被后续整治的可能，监管可能先从规模大的平台出手，后续逐步覆盖其他违规展业的境外机构。

Q：内地投资者通过香港的私募基金投资境外证券，是否会被监管禁止？

A：基金等产品同样属于证券法规制范围，理论上存在被后续纳入监管整治的可能性，但目前本次监管政策暂未涉及该类业务；且目前内地投资香港基金的用户规模远小于直接开境外证券账户的用户规模，同时香港持牌九号牌机构本身已经受到香港 SFC 的严格监管，短期内被纳入整治的可能性较低。

Q：持有两地牌照的中资机构，是否可以在内地营销客户到境外购买金融产品？

A：不可以，两地牌照的业务范围是地域隔离的，香港子公司仅可在香港地区开展营销，在内地直接开展客户营销属于违规行为，仅可以开展投资者理念教育类的非直接营销宣传。

Q：对富途等机构的处罚中，涉案金额如何认定？

A：涉案金额、违法所得的认定是本次处罚的争议难点，包括区分客户是平台主动境内招揽的还是用户自行开户的、违法所得是否需要扣除经营成本等问题都存在争议。监管层面大概率会通过审计报告笼统认定金额，最终可能通过和解方式确定最终处罚规模，富途等机构也会通过行政复议、行政诉讼等方式就认定数据提出异议。

Q：对境外机构的处罚决定如何执行？

A：处罚执行的核心是看境外机构是否有境内关联公司和境内资产，如果有境内资产可以直接通过国内司法程序执行。如果需要到境外执行，需要依据中国与当地的双边/多边司法协助条约一事一议，流程较为复杂；但内地和香港之间已有相对成熟的执行规定，执行可操作性较强。

Q：如果富途、老虎被高额罚款，机构是否会破产？客户的资金是否会受影响？

A：客户资金不会受影响，客户资金是第三方托管、与机构自有资金隔离的。处罚方面，由于内地业务在两家机构的整体占比不高，且调查取证、执行流程均存在难度，大概率会

通过和解方式确定双方可接受的罚款金额，机构破产的风险较低。

Q：境内外对敲换汇是否合规？

A：对敲换汇属于违规行为，即便换汇机构持有香港 MSO 等当地牌照，在香港地区换汇合法，但该行为违反境内外汇管理规定，属于行政违规，个人换汇者会面临罚款处罚，作为中介赚取利差的地下钱庄会构成非法经营罪或骗购外汇罪，承担刑事责任。

Q：境外投资的哪些资金来源会被认定为合法合规？

A：可以提供税单、可溯源的收入证明的资金均会被认定为合法，比如境外工作的薪酬所得（已在当地纳税）、可溯源的加密货币交易收入等都属于合规来源。

Q：存量的境外券商账户后续会被如何处理？是否必须在 2 年内卖出持仓？

A：监管要求券商在 2 年内逐步清理存量内地客户，核心是限制新增买入权限，并未要求投资者强制清仓；如果投资者可以向券商提供海外生活证明、海外税务居民证明，可以继续持有持仓。如果无法提供相关证明，后续券商可能会逐步限制交易权限，极端情况下可能连卖出权限都会被限制，也可以选择将持仓转移到其他未被监管整治的境外券商。

Q：券商如何区分合法开户与违规开户的用户？是否会对内地身份证开户的账户一刀切限制交易？

A：一刀切限制的可能性较低，券商为了保留客户、赚取手续费，会成立专门团队梳理客户身份，仅限制有明确证据证明是通过境内违规招揽开户的内地客户，对于能够提供海外居住、税务居民证明的客户不会限制交易。客户身份的举证责任在监管机构，需要证监会提供证据证明券商违规招揽了对应客户。

Q：富途、老虎已经一年多不接受内地客户开户，为什么本次还会被监管处罚？

A：2022 年底监管已经做过一次新老划断，要求停止新增内地客户开户，本次政策是针对 2022 年底之前的存量账户进行清理，同时对机构过往的无牌展业行为进行罚没，属于对历史留存问题的规范。

Q：CRS 的最新进展和未来趋势是怎样的？如何应对 CRS 的税务申报要求？

A：CRS 从 2025 年 3 月起已经进入实质执行阶段，北京、浙江、重庆、上海是税务机关通知申报的重灾区，未来监管趋势是持续强化，会覆盖加密货币、离岸架构、信托、多重税务身份等领域，通过实质重于形式的原则认定税务居民身份，即便持有海外身份，如果经济重心、生活重心仍在境内，依然会被认定为中国税务居民。应对 CRS 没有绝对稳妥的架构方案，最稳妥的方式是将生活、经济中心全部转移至境外，彻底变更税务居民身份；也可以通过专业机构出具资产报告，合规申报纳税。

Q：内地居民在海外购买的保险类资产是否会被监管追查？

A：保险属于金融资产，属于 CRS 申报范围，未来会逐步纳入监管，目前针对券商的监管整治相当于主动版的 CRS，后续存在延伸到海外保险领域的可能性，重点追查资金出境的合规性，如果是通过违规换汇购买的保险，可能会面临换汇金额 10%-50%的行政罚款。

Q：美国券商的账户信息是否会通过 CRS 交换回国内？主动申报境外投资收益是否合规？

A：美国不属于 CRS 成员国，采用独立的 FATCA 规则，目前不会通过 CRS 向中国交换账户信息。主动向国内税务机关申报境外投资收益、缴纳资本利得税属于合规行为。

Q：内地居民主动赴香港找香港本土券商开户是否合规？

A：只要香港本土券商没有在中国境内开展招揽、营销等展业行为，内地居民主动赴香港完成开户，不违反境内监管规定，合规性取决于香港券商是否符合香港 SFC 的开户要求。

Q：香港的券商是否会向内地监管机构提供用户数据？

A：理论上香港券商需要符合香港 SFC 的用户数据保护要求，但考虑到内地对香港的监管效力，若涉及违法案件调查，用户数据被提供给内地监管机构的可能性较高；也有可能在处罚和解的过程中，双方约定不披露用户数据，目前没有明确结论，存在不确定性。

Q：境外银行、证券账户销户后，是否还会被 CRS 申报？

A：CRS 按年度进行申报，即便账户销户，当年度依然会申报销户前的账户数据，销户无法规避 CRS 申报。如果使用海外身份开户，只要金融机构没有将你标记为中国税务居民，就不会将信息交换回中国，通常私行客户可以通过与开户经理沟通，调整税务居民身份标记。